粉笔直播课

理论讲练–宪法 1

（笔记）

主讲教师：骆希

授课时间：2026.01.05

粉笔事考·官方微信

理论讲练-宪法 1（笔记）

【答案汇总】

第一节 1-5：C/ABCD/D/D/A；6-8：A√×

第二节 1-5：AC/A/C/ABD/B；6-10：D/D/BD/√/√

【注意】四川宪法考情：

1.考查题量：1-4 题左右。2025 年下半年考查了 2 题，都是比较基础、常规的内容。

2.考查特点：题目较为基础；高频考点比较集中，要专注高频考点，攻克高频考点。

第一章　宪法概述

【解析】宪法概述：根据近几年真题，考查概率相对偏低，掌握常识性表述即可。

一、宪法的概念和本质

（一）宪法的概念

宪法是规定国家的根本制度和根本任务，集中体现各种政治力量对比关系、保障公民基本权利的国家根本法。

知识链接　根本任务：沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设 1.国家的根本制度：社会主义制度。 2.宪法的地位：国家的根本法。 宪法作为根本法的体现：内容最根本、法律效应最高、制定和修改程序严格。

（二）宪法的本质

宪法的本质是各种政治力量对比关系的集中体现。

【解析】

1.宪法的概念：

（1）国家的根本制度：考试可能会直接问“国家的根本制度是什么”，是社会主义制度。中国和美国最大的区别是中国要坚持走社会主义道路，中国是社会主义制度的国家。

（2）宪法的地位：国家的根本法。考试可能会问“宪法为什么是根本法”。

①内容根本：宪法规定了一个国家最重要、最根本的内容。比如：根本制度、国家的根本任务都写在宪法中，因此宪法是根本法。

②效力最高：具有最高的法律效力。生活中可以将宪法理解为母法，其他的法律法规都是根据宪法制定出来的，因此不能和宪法相冲突；另外所有人在生活中都必须遵守宪法。

③制修严格：制定和修改宪法的程序比一般的法律更严格。比如：修改普通法律《民法典》，需要全国人大过半数通过即可修改；修改宪法，需要全国人大以全体代表的 2/3 以上多数同意才可以通过，体现宪法的制修程序是最严格的。

2.宪法的本质：考试可能直接问“宪法的本质是什么”，关键词“政治”“对比”。比如：辛亥革命胜利之后，以孙中山先生为代表的资产阶级在政治上取得胜利，于是制定了资产性质的宪法性文件；1949 年共产党带领无产阶级取得革命胜利，于是在 1954 年制定了第一部社会主义类型的宪法，因此宪法的本质体现的是政治力量对比的结果，谁在政治上取得胜利、宪法就长什么样，因此宪法的本质是各种政治力量对比关系的集中体现。宪法具备阶级性，阶级性指法体现的是统治阶级的意志，所有的法律本质上都是统治阶级意志的体现，因此宪法一定也是统治阶级意志的体现。

二、宪法的特征

1.宪法是国家的根本法。

2.宪法是公民权利的保障书。宪法最主要、最核心的价值在于保障公民基本权利。

3.宪法是民主事实法律化的基本形式。

【解析】宪法的特征：

1.宪法是国家的根本法。

2.宪法是公民权利的保障书：关键词“公民”。宪法并不是高高在上的，和老百姓完全没有关系，宪法重在保护老百姓的权利。宪法主要约束的是国家机关的行为，而不是约束公民的行为，因为宪法的核心价值在于保护公民的权利，通

过限制国家机关的公权力，从而达到保护老百姓权利的目的。

3.宪法是民主事实法律化的基本形式（重点）：也可以表述为我国的宪法是社会主义民主的表现形式。比如：我国有民主监督，作为公民可以对国家机关的公权力进行监督，这是一种民主的事实，当把这种事实写到法律中，用法律的方式固定下来就是民主事实的法律化，宪法中写满了各式各样的民主事实。

三、宪法的基本原则　　了解

1.党的领导原则

2018 年宪法修正案将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法。

2.人民主权原则（人民当家作主原则）

中华人民共和国的一切权力属于人民。

知识链接
公民 VS 人民
二者性质不同，公民是个体概念，强调国籍，是一个法律概念;人民是群体概念，强调立场，是一个政治概念。

3.基本人权原则（尊重和保障人权原则）

2004 年宪法修正案将“国家尊重和保障人权”写入宪法。

4.社会主义法治原则

（1）1999 年，宪法修正案将“依法治国，建设社会主义法治国家”写入宪法。

（2）2018 年，宪法修正案将“健全社会主义法制”修改为“健全社会主义

法治”。

5.权力制约原则

在我国，权力制约原则主要体现为监督，不体现为三权分立、权力分立和制衡。

6.民主集中制原则

中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。

【解析】宪法的基本原则：

1.党的领导原则：法条中的表述是“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”，简记为“党的领导最本质”。“党政军民学，东西南北中”，党是领导一切的，在我国依宪治国的过程中必须坚持党的领导。对比记忆：中国特色社会主义的法治之魂是党的领导；社会主义法治的根本保证是党的领导。小技巧：当时政表述是特别宏观夸赞制度优势，自己又不确定时，可以选择党的领导。

2.人民主权原则：也可以表述为人民当家作主原则。强调国家的一切权力属于人民。判断：国家的一切权力属于公民（错误），原因：公民是法律概念，只要具有中国国籍就是中国公民，公民包括人民和敌人，也就是敌对势力和犯罪分子具有公民身份；人民是政治概念，在政治上是好人，要爱党、爱社会主义，才属于人民中的一份子，国家的一切权力属于人民，属于国家的统治阶级。

3.基本人权原则：宪法中的表述是“国家尊重和保障人权”。人权是生而为人应当享有的权利，生存权、发展权是最基本的人权。基本人权原则于 2004 年写入宪法，2004 年我国加入 WTO 之后，需要和世界各国有更多贸易往来，为了吸引世界各国的友人来到中国，在宪法中增加了“保障人权”“保障公民基本权利”的制度，包括“征收征用要给予补偿”“国家要建立社会保障制度”等对大

家都比较好的制度，基本都是在 2004 年写入宪法。

4.社会主义法治原则：

（1）结合修正案考查：法治指依法治国，要用法治理国家。

①1999 年修正案："依法治国，建设社会主义法治国家"写入宪法，谐音"舅舅爱法治"。

②2018 年修正案："健全社会主义法制"改为"健全社会主义法治"。

a."法制"中的"制"可组词"制度"，强调国家要有完善的制度，是静态的，强调立法环节。

b."法治"中的"治"可组词"治理"，强调要用法治理国家，更加强调法的实施环节，现在的法律制度已经相对比较完善，因此更加强调尊重法律的权威，要将法落到实处，因此要健全社会主义法治。

（2）结合时政考查：考查法治国家的表述。

①建设社会主义法治国家的首要任务是宪法：依法治国首先要坚持依宪治国，依法执政首先要坚持依宪执政，法治国家的首要任务是贯彻和落实宪法的实施。

②法治国家建设的主体任务和重点工程是法治政府建设：生活中和政府来往最多，比如闯红灯会被交警罚款，上学要和教育部门打交道，开店要找工商、行政部门，政府负责行政管理，管的事非常多、非常杂，管的事多就证明权力大，也就是控权的重点。法治政府的建设非常重要，是法治国家的重点工程，相当于干活要抓住主要矛盾，做工程要牵住牛鼻子，法治政府就是那个牛鼻子。

③法治国家的基础是法治社会：社会代表人很多，所有的公民、所有的机关，包括所有的公司、组织都是社会的一份子，如果所有人都愿意遵纪守法，就能实现法治国家。

5.权力制约原则：在我国主要体现为监督，比如全国人大可以监督国务院、最高法、最高检的工作，体现权力之间的制约。判断：中国实行三权分立/权力分立和制衡（错误），原因：意识形态上的区分，中国实行人大制度，不会实行西方的三权分立。

6.民主集中制原则（原文考查）：民主和集中相结合的制度，民主是让大家各抒己见、全部都参与，都能发表意见，集中指少数要服从多数。我国的国家机构都要实行民主集中制的原则，所有的国家机关，包括党的机关也要贯彻落实民主集中制，这是党自我监督的方式。

54宪法经历了3次全面修改
82宪法是第4部宪法，经历了5次部分修正

四、新中国宪法的历史

中华人民共和国宪法的发展历史	1949 年《中国人民政治协商会议共同纲领》	起临时宪法作用，不是中华人民共和国第一部宪法
	1954 年宪法	中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法
	1982 年宪法	①我国的现行宪法是 1982 年宪法 ② 1982 年宪法是我国的第四部宪法（中华人民共和国成立以来颁布过 1954 年宪法、1975 年宪法、1978 年宪法、1982 年宪法） ③ 1982 年宪法经历了 5 次部分修正（1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年）

宪法日 — 每年12月4日
- 第一个宪法日 — 2014年12月4日
- 第十二个宪法日
  - 2025年12月4日
  - 宪法周主题 — 学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心

【解析】新中国宪法的历史：2020 年左右常考，后面四川弱化了考查频率，因此记忆重点即可。掌握三个文件和一个宪法日。

1.《共同纲领》：第一届政协颁布，起临时宪法作用。当时刚刚建国，百废待兴，各方面的东西还没有准备好，准备工作还没有落实完成，但是一个国家需要一部宪法，因此制定了临时性的宪法文件，主要的作用是过渡。当时还没有建

国，因为是 1949 年 9 月 29 日通过的，但是确实是为了建国而做的准备，《共同纲领》只是宪法性文件，不是第一部宪法。

2.新中国的第一部宪法是 1954 年《宪法》：第一届全国人大第一次会议上通过。新中国的第一部宪法、第一部社会主义类型的宪法——1954 年《宪法》。

3.1982 年《宪法》：现行宪法，现在生活中施行的宪法。

（1）82 年《宪法》是我国的第四部宪法：1954 年第一部宪法制定通过之后，由于一些历史原因，在 54《宪法》的基础上进行了 2 次全面修改，分别是 1975 年、1978 年，时间特殊，在内容上存在问题和错误，不能让有问题的宪法继续推行，因此在 1982 年在 1978 年《宪法》的基础上进行全面修正。

（2）54《宪法》进行三次全面修改：三次全面修改完成之后，形成的第四部宪法是现行的 82 年《宪法》。随着 82《宪法》施行之后，82《宪法》在内容和结构上都非常优秀，因此不需要大面积改动，只需要小修小补。

（3）82 年《宪法》经历了五次部分修正：1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年。

（4）总结："3"对应三次全面修改，"4"对应 82 年《宪法》是第四部宪法，"5"对应 82 年《宪法》基础之上经历了五次部分修正。

4.中国宪法日：每年 12 月 4 日。结合时政考查：

（1）第一个宪法日是 2014 年 12 月 4 日。

（2）2025 年 12 月 4 日是第十二个宪法日，宪法周主题是"学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心"（记忆为：习法治，入人心）。

（3）习近平法治思想：核心内容是"十二个坚持"，新增"坚持依法治国和依规治党的有机结合"，体现我国刀刃向内，在内部进行自我革命的决心。

也要考

五、宪法的结构

1.序言

~~2.正文~~

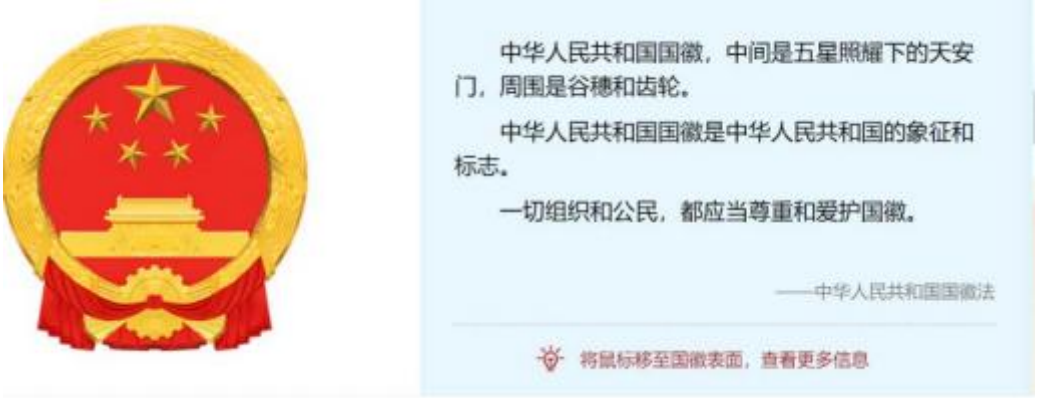
没有正文这个标题
序言、总纲.....

第一章：总纲

第二章：公民的基本权利和义务

第三章：国家机构

第四章：国旗、国歌、国徽、首都



【解析】宪法的结构：四川结合国旗、国歌、国徽、首都考查过细节。

1.序言：我国光荣的奋斗历史。比如：如何推翻三座大山，建立伟大的中华人民共和国。

2.正文：注意排序。

（1）第一章：总纲。主要是国家最重要的制度，比如经济制度、政治制度、文化制度，毕竟“没有规矩，不成方圆”。

（2）第二章：公民的基本权利和义务。

（3）第三章：国家机构。比如：国务院、国家主席、全国人大的性质、地位、职权。

（4）第四章：国旗、国歌、国徽、首都（口诀“旗歌徽首”，理解为：有个叫旗歌的人朝着大家在挥手）。

3.考查方式：

（1）考查排序：公民在前，国家机构在后，公民放在国家机构前面，体现人民的重要性，体现宪法的价值取向——更加保护人民的权利，有了人才能组成国家机关。

（2）考查细节：国旗外面是四个五角星，中间还有一个五角星，象征着共产党领导下的革命人民大团结，中间象征着共产党，周围围绕的是人民群众。

（3）考查国歌：义勇军进行曲。

（4）考查国徽：中间是五星照耀下的天安门，周围是谷穗和齿轮。干扰项：镰刀和锤子是党旗、党徽的图案。

（5）考查首都：北京。

（6）在国家重要机关要升挂国旗。判断：学校在工作日都需要升降国旗（错误），原因：排除寒暑假，重要仪式上要悬挂国旗，有条件的国企、广场、文化馆要升降国旗。

（7）不能侮辱国旗、国歌、国徽，也不能商用。自己在家可以挂国旗，但是不能挂国徽，国徽更加庄严、神圣，私人生活不能挂国徽。

六、宪法制定、修改、监督

（一）宪法制定

制定主体：人民。

制定机关：第一届全国人大第一次会议。

54年的时候

（二）宪法修改

全国人大常委会或者五分之一以上的全国人大代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。（口诀：人常五一提修宪，人大通过三两天）

全国人民代表大会通过的宪法修正案，以全国人民代表大会公告予以公布。

（三）宪法监督

宪法监督的机关：全国人大及其常委会监督宪法的实施。

【解析】宪法制定、修改、监督（重点）：

1.涉及机关：全国人大、全国人常。全国人大是最高国家权力机关，是国体人民意志的代表者，因为国家的一切权力属于人民。全国人大是一个会议性质的机关，只有开会的时候才存在，闭会期间还有很多工作需要时间完成，因此设置常设机关全国人大常务委员会，它是在闭会期间行使国家最高权力的机关，相当于闭会期间帮全国人大干活。

2.宪法制定：

（1）制定主体/制宪权：人民。判断：制定主体是人大（错误），原因：我国是人民当家作主的社会主义国家，制宪权只有掌握在人民手中才能真真正正保护人民，这是学理上的观点，人民有制宪权，但是比较难直接执行，不能所有人

坐在一起制定宪法，因此还需要代表机关。

（2）制定机关：第一届全国人大第一次会议。

3.宪法修改：

（1）有权修改宪法的机关：只有全国人大，因为只有全国人大才是全体人民意志的直接代表者。

（2）修宪程序：口诀“人常五一提修宪，人大通过三两天”。

①提出修改宪法的主体：全国人大常委会或者五分之一以上的全国人大代表（或关系）。

②通过主体：由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。干扰项“到会代表”。小技巧：全国人大在做各种决策时都是以全体代表进行表决的，作为全国人大代表，开会的积极性很高，因此到会率非常高，基本达到99%，因此一律为全体代表为基数进行表决，基本不会缺席，除极个别情况。

③公布主体：全国人大予以公布，因为宪法是根本大法。对比记忆：《民法典》《刑法》《行政处罚法》由主席公布。

4.宪法监督：宪法制定、修改之后需要落实，落实的过程中需要人监督。宪法监督的机关是全国人大、全国人常监督宪法的实施，开会、闭会要形成闭环，不能让监督有死角。

【注意】

1.提议：全国人常作为整体机关提议修改宪法，无需考虑比例问题。

2.第一届全国人大第一次会议：指 1954 年全国人大会议，因为只有 1954 年的这次活动才是制定宪法的活动，1975 年、1978 年、1982 年是全面修改。

【注意】

1.宪法的概述、本质：

（1）根本制度：社会主义制度。判断：根本制度是人大制度（错误），原因：人大制度是根本政治制度。

（2）根本法：内容最根本、效力最高、制修严格。

（3）本质：政治力量对比的结果。

2.宪法的特征：

（1）公民权利的保障书：宪法的核心价值是保护公民。

（2）民主事实法律化的基本形式。判断：社会主义宪法是社会主义民主的表现形式（正确）。

3.宪法的基本原则：

（1）党的领导：中国特色社会主义最本质的特征是党的领导，社会主义的法治之魂、社会主义的法治保障都是要坚持共产党的领导。

（2）人民主权：国家的一切权力属于人民。

（3）基本人权：2004 年写入宪法。

（4）法治原则：

①1999 年修正案："依法治国，建设社会主义法治国家"写入宪法，谐音"舅舅爱法治"。

②2018 年修正案："健全社会主义法制"改为"健全社会主义法治"。

③社会主义法治国家建设的首要任务是贯彻宪法的实施，要依宪治国。

④法治国家建设的重点任务和主体工程是法治政府的建设，因为政府的权力最大，因此要抓住这个主要矛盾。

⑤法治国家的基础是法治社会。

4.宪法结构：序言、正文（总纲、公民、国家机构、旗歌徽首）。

5.宪法历史：

（1）《共同纲领》：宪法性文件，不是第一部宪法。

（2）第一部宪法：54 宪法。54《宪法》进行了 3 次全面修改，形成的现行宪法是 82《宪法》。82《宪法》经历了 5 次部分修正。

（3）宪法日：12 月 4 日，第一个宪法日是 2014 年 12 月 4 日。2025 年是第十二个宪法日，宪法周主题是"习法治，入人心"，2025 年宪法宣传周在 12 月 1 日-12 月 7 日。

6.宪法的制定、修改和监督：

（1）制宪权/制定主体：人民。

（2）通过机关是 1954 年第一届全国人大第一次会议。

（3）修改：全国人大。修改程序是“人常五一提修宪，人大通过两天”。

（4）公布：不是国家主席公布，而是全国人大发布公告予以公布。

（5）提议修改宪法：开会期间是五分之一以上的全国人大代表，闭会期间是全国人常。

（6）监督：全国人大、全国人常。

【试题演练】

1.（2021 四川成都·单选）在新中国历史上起到临时宪法作用的法律文件是（　　）。

A.1954 年《宪法》

B.《钦定宪法大纲》

C.《中国人民政治协商会议共同纲领》

D.《中国共产党章程》

【解析】1.【选 C】

2.（2022 四川宜宾·多选）我国宪法的基本原则有（　　）。

A.人民主权原则　　B.基本人权原则

C.法治原则　　D.权力监督制约原则

【解析】2.D 项：权力制约也可以表述为权力监督制约，当选。【选 ABCD】

3.（2020 四川省属·单选）下列关于我国宪法制定和修改的说法，正确的是（　　）。

A.迄今为止，我国宪法经历了四次全面的修改

B.我国宪法的制定主体是第一届全国人大第一次会议

C.我国宪法的修改由全国人民代表大会以到会代表的三分之二的多数通过

D.我国宪法的修改可由全国人大常委会或者五分之一以上的全国人大代表提议

【解析】3.A 项：迄今为止，我国宪法经历了三次全面修改，排除。B 项：制定主体或制宪权属于人民，排除。C 项：我国宪法的修改由全国人民代表大会以全体代表的三分之二的多数通过，排除。【选 D】

4.（单选）对宪法作用的认识，下列表述错误的是（　　）。

A.宪法具有最高的法律效力

B.宪法是公民权利的保障书

C.宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程

D.宪法能够为司法活动提供明确而直接的依据

【解析】4.选非题。A 项：宪法是国家的根本大法，排除。

B 项：宪法的特征，排除。

D 项：宪法是国家的根本大法，不能将内容规定得特别具体，而是偏原则性的规定，它是高屋建瓴、提纲挈领的，把最重要的写在宪法中。法院在判案时不能用特别抽象、原则性的规定，比如宪法明确规定公民的人格尊严不受侵犯，宪法没有规定公民的人格尊严权的具体内容，在民法中有名称权、姓名权，如果侵

犯了他人的人格尊严，到底判多少年、赔多少钱，都写在民刑中，当选。【选 D】

5.（单选）将“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家”，写入宪法的是（　　）。

A.1999 年宪法修正案　　B.1982 年宪法修正案

C.2004 年宪法修正案　　D.2018 年宪法修正案

【解析】5.口诀“舅舅爱法治”。【选 A】

6.（单选）对于我国现行宪法正文内容，下列排列顺序正确的是（　　）。

A.总纲、公民的基本权利与义务、国家机构以及国旗、国歌、国徽、首都

B.序言、国家机构、公民的基本权利与义务以及国旗、国歌、国徽、首都

C.序言、国家机构、公民的基本权利与义务以及国旗、国歌、国徽、首都、附则

D.总纲、公民的基本权利与义务、国家机构以及国旗、国歌、国徽、首都、附则

【解析】6.C 项、D 项：正文不包含附则，排除。B 项：正文不包含序言，排除。A 项：宪法结构包括序言、正文（总纲、公民、国家机构、旗歌徽首），当选。【选 A】

7.（2022 四川省属·判断）社会主义宪法是社会主义民主的法律化。

【解析】7.【选√】

8.（2024 四川省属·判断）全国人民代表大会常务委员会行使修改宪法的职权。

【解析】8.全国人大负责修改宪法，只有全国人大是全体人民意志的代表者。【选×】

第二章　总纲（国家基本制度）

一、国体、政体、国家结构形式

（一）国体

国体，即国家性质，是指国家的阶级本质，反映社会各阶级在国家中所处的地位。

我国的国体是人民民主专政。

（二）政体

政体，即政权组织形式，我国的政权组织形式是人民代表大会制度。

其基本内容包括以下几个方面：

1.国家的一切权力属于人民（人民代表大会的实质与核心）。

注意人大不是行政机关、司法机关，是最高权力机关

2.人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

3.国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

4.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

【解析】

1.国体/国家性质（直接考查）：人民民主专政制度。国体研究的是国家各个

阶级的地位问题，也就是我国到底谁是统治阶级。

（1）人民：人民是统治阶级，对人民的地位和待遇很好，对人民要民主，我们是人民当家作主。

（2）敌人：对敌人实行专政，对被统治阶级，对敌对势力和犯罪分子实行专政，对杀人、放火、强奸、抢劫、通敌卖国的要送进监狱甚至枪毙。

（3）总结：国体讨论的是谁是主人的问题，人民是主人，因此对人民民主，对敌人专政。

2.政体/政权组织形式/根本政治制度：人大制度。解决人民可以掌握国家的政权，人民是国家的主人，手上掌握政治权利，人民通过人大制度组织政权，让国家权力运作起来。

（1）人大制度的内涵：国家的一切权力属于人民，但是人民不能直接行使国家权力，大多数情况是通过间接的方式行使，通过人民选代表的形式组成人大，由人大行使国家权力。我国很大，不能仅靠人大一个机关，因此人大又会产生其他机关，比如行政机关、司法机关、监察机关，由它们具体管理国家各项事务，这是正向的层层产生关系；行政机关、司法机关、监察机关由人大选举产生，因此要接受人大监督；人大代表由人民选举产生，因此要受到人民的监督。人大制度就是正向的层层产生关系和反向的层层监督关系，通过这种方式把人民手上的政权都安排好。

（2）人大制度的实质和核心：国家的一切权力属于人民。

（3）判断：人大和其产生的机关之间是互相监督的关系（错误），原因：人大可以监督其他国家机关，但是政府不能监督人大。

【注意】区分方式：

1.国体、国家性质：人民民主专政制度，口诀“国专”

2.政体、政权组织形式、根本政治制度：人民代表大会制度，口诀“政代”。

3.关系：国体是决定因素，要先通过国体找到国家的统治阶级、主人，再讨论主人如何安排自己手上的政治权利，也就是通过人大制度的方式安排自己手上的政治权利。因此先有国体，后有政体，国体决定政体，政体反映国体。

（三）国家结构形式

国家结构形式是指特定国家的统治阶级根据一定原则采取的调整国家整体与部分、中央与地方相互关系的形式。我国的国家结构形式为单一制，这是由历史传统和民族因素决定的。

中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

【解析】

1.国家结构形式：政权组织形式要解决的是我国的权力如何划分，比如划分为立法权、行政权、司法权、监察权，讨论的是横向的权力划分问题。国家结构形式讨论的是纵向的权力划分，中央和地方自上而下的权力如何划分。

2.单一制：地方服从中央，地方的权力来自于中央授予。

（1）历史因素：从秦朝以来我国一直是中央集权制的国家，地方归中央统一管理。

（2）民族因素：我国是统一的多民族国家，56 个民族，不采用单一制的模式就容易产生民族分裂，地方有独立主权就容易分裂，因此采取的单一制的形式。

3.中央和地方的关系（2025 年真题考查原文）：要听从中央的统一领导，但是地方不能像一潭死水，没有积极性，还要充分发挥地方的主动性和积极性，各个地方焕发生机和活力，整个国家才能欣欣向荣，发展得越来越好。

二、基本政治制度

（一）中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1.概述

（1）中国共产党是执政党，各民主党派是参政党。

（2）多党合作的首要前提和根本保证是坚持中国共产党领导。中国共产党对民主党派的领导是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导。

2.爱国统一战线

我国新时期的爱国统一战线是由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的联盟。（劳建两拥和复兴）中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，简称“政协”。政协是

中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

【解析】

1.基本政治制度：政党制度、民族制度、基层群众自治制度。

2.政党制度（考查较少）：

（1）中国共产党是执政党，各民主党派是参政党。判断：各民主党派是在

野党（错误），原因：在野党指等着上台执政的党派，中国没有这样的党派。

（2）多党合作的首要前提和根本保证是坚持中国共产党领导：各民族党派听话就与其合作，不听话就不与其合作。

（3）中国共产党对民主党派的领导是政治领导：在政治大原则、政治大方向上要听中国共产党的话，跟中国共产党走，在重大方针政策上不要犯错误，其他问题基本上不干涉。比如：民主党派收多少党费或者发展多少党员。

3.爱国统一战线：统战思路，毛泽东同志曾说“政治就是要把自己的人搞得多多的，把敌人的人搞得少少的”，也就要团结一切可以团结的力量。

（1）组成人员：口诀“劳建两拥和复兴”。劳——劳动者，建——建设者，两拥——拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者，复兴——伟大复兴的爱国者。“伟大复兴的爱国者”是 2018 年修宪时新增的群体（结合修正案考查），因为常说“中国梦”，“中国梦”就是要实现中华民族的伟大复兴，加入这类人就能更好实现伟大复兴。

（2）爱国统一战线的组织形式：爱国统一战线团结了很多人，这么多人组成的统一战线需要一个组织，不然就成为了一盘散沙，爱国统一战线的组织是政协。

①性质：爱国统一战线的组织形式、多党合作的重要机构。干扰项：国家机关、一般的人民团体。

②职能：政治协商、民主监督、参政议政。

a.政治协商：政协可以对国家的大政方针参与讨论。比如：我国实行的双碳政策、科教兴国战略。

b.民主监督：政协可以对国家机关及其机关的人员的行为进行监督。比如：

政府中有人不为人民服务或者有贪污腐败的行为，政协可以进行民主监督。

c.参政议政：政协委员可以针对人民群众普遍关心的问题进行调查和研究。调研之后可以提出提案。比如：政协委员可以建议春节放假 10 天等和人民生活相关的建议。

【注意】

1.两大主题：团结、民主。爱国统一战线团结了一切可以团结的力量，因此政协的第一个主题是团结；这么多人要发扬民主。

2.提议案：政协委员不能提议案；人大代表可以提议案。

（二）民族区域自治制度

民族区域自治制度是指在国家的统一领导下，在少数民族聚居的地方实行区域自治，以保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的一项基本政治制度。

1.自治地方和自治机关

民族自治地方包括自治区、自治州、自治县。民族乡不是民族自治地方。

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州和自治县的人民代表大会和人民政府。

地方人大和地方政府

2.领导担任

自治区、州、县行政一把手都是本民族公民担当

自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。

自治区、自治州、自治县的人大常委会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。

【解析】民族区域自治制度：

1.概念：民族区域自治制度是指在国家的统一领导下，在少数民族聚居的地方实行区域自治，以保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的一项基本政治制度。关键词“聚居”，不能换为“居住”。“在少数民族居住的地方实行区域自治”表述错误，因为居住区范围过大，聚居表明有一大波少数民族人口在一起就可以形成集聚效应。

2.自治地方和自治机关：

（1）自治地方：民族自治地方包括自治区、自治州、自治县。民族乡不是民族自治地方。在聚居区上设立的自治地方分为三个级别，分别是自治区（相当于省一级）、自治州（相当于市一级）、自治县（相当于县一级）。民族乡不是民族自治地方，因为乡里人比较少，无法形成聚居区。

（2）自治机关：民族自治地方的自治机关是自治区、自治州和自治县的人民代表大会和人民政府。注意：法院、检察院、人常等不是自治机关。

3.领导担任：少数民族自治地方自己要管理自己的内部事务，最大特点是当官的需要是本民族代表。口诀“政府当头领，人常二选一”。

（1）自治区主席、自治州州长、自治县县长（相当于政府的行政一把手，即相当于省长、市长、县长三个职位），由实行区域自治的民族的公民担任（必须是本民族公民担任）。

（2）自治区、自治州、自治县的人大常委会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任，即主任或副主任其中之一是本民族公民即可。

（3）举例：以宁夏回族自治区为例，宁夏回族自治区的区主席必须是回族的公民；如果是宁夏回族自治区的人大常委会中，假设主任设置为汉族人，副主

任设置为回族人是可以的，因为已经保证其中之一是本民族公民。

3.自治权

【解析】自治权：少数民族自治地方的自治权分为立法自治和行政自治两大类。立法自治是人大享有，行政自治是政府享有，人大和政府作为两个自治机关，分别可以行使不同的自治权利。

（1）.制定自治条例和单行条例。

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。

自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。

自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

【解析】立法自治：

1.自治条例和单行条例特点：可以对于国家政策、法律进行变通，比如正常在汉族需要遵循民法典，男 22、女 20 才能结婚；但有的少数民族自治地方觉得当地人比较少，想鼓励当地人早结婚、早生娃，可以规定男 20、女 18 登记领证结婚，这就属于变通性规定。在少数民族可以根据自己的实际情况进行特别规定，制定出的条例就是自治条例或单行条例。

2.制定主体：自治条例和单行条例的制定主体是自治区、州、县的人大。如

果换为“自治区、州、县的政府或人常可以制定自治条例和单行条例”是错误表述，二者不能制定自治条例和单行条例。

3.批准制度：自治条例和单行条例都需要经过批准后才能生效，因为是对国家的政策、法律进行变通，既然是变通，比如变通民法典是一件非常慎重的事情，国家交给地方不放心，所以会有相应审批流程。

（1）自治区人大制定的自治条例和单行条例：比自治区人大还大的只有全人大和全人常，现在制定了一个条例不会让全国人大负责批准，比如 1 月 5 日找不到全国人大，全国人大一般 3 月 5 日才开会，平时找不到全国人大。批准类的工作是日常性工作，交给比自治区人大高一级的全国人大常委会批准即可。口诀“全常批自治区”。

（2）自治州、自治县人大制定的自治条例和单行条例，直接统归省里管理，由省级人常负责批准，毕竟是很慎重的事情，不能把批准的级别设置的太低，因此省常直接管自治州和自治县，口诀“省常批州县”。经省人常批准后，按照常理需要告诉中央，即报备/备案，比省人常高的同级有省人大，再往上有全国人大、全国人常、国务院，国务院对行政事务进行管理的过程中可能也会涉及一些与条例有关的事项，人大不需要接受备案，因为平时找不到人大，所以需要报给中央的全国人常和国务院备案。四川的考试中最多只考过批准，没有考过备案的问题。

（2）根据当地的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策。

（3）自主地管理地方财政。

凡是依照国家财政体制属于民族自治地方的财政收入，都应当由民族自治地

方的自治机关自主地安排使用。

（4）自主地安排和管理地方性经济建设事业。

（5）自主地管理教育、科学、文化、卫生、体育事业。

（6）经国务院批准，组织维护社会治安的公安部队。

（7）民族自治地方依照国家规定，可以开展对外经济贸易活动，经国务院批准，可以开辟对外贸易口岸。

（8）使用本民族的语言文字。

知识链接

民族关系的新表述

平等团结互助和谐的社会主义民族关系已经确立，并将继续加强。

【解析】行政自治：

1.根据当地的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策：变通执行权。比如上述男 20、女 18 岁可以领证结婚，已经通过立法的形式确定，相关行政机关（如民政局）在登记时需要变通执行，不能按照民法典统一规范男 22、女 20 审查结婚年龄条件了。

2.第 3-5 条：自主地管理地方财政（财政）；自主地安排和管理地方性经济建设事业（经济）；自主地管理教育、科学、文化、卫生、体育事业（科教文卫体）。都属于社会管理的范畴，由行政机关管理，这些工作都是自治地方的政府可以管理的，不需要死记硬背，考到了也比较简单。

3.第 6-7 条（重点）：与行政相关的事务，但是需要经国务院批准才可以。

（1）经国务院批准，组织维护社会治安的公安部队。因为涉及一点与军事相关的问题，有一定政治敏感度，所以必须经国务院批准后才能组建，否则假设

发展成为地方独立武装，很容易对中央造成威胁。

（2）民族自治地方依照国家规定，可以开展对外经济贸易活动，经国务院批准，可以开辟对外贸易口岸。对外贸易口岸也是涉外事件，需要慎重，如果少数民族通敌卖国也不合适，所以一定要国务院批准后才能正常开展。

4.使用本民族的语言文字：如藏族人民用藏语、蒙古族人民用蒙语等。

5.民族关系的新表述：平等团结互助和谐的社会主义民族关系已经确立，并将继续加强。注意："和谐"是 2018 年修宪时新增的表述，现在民族和民族之间的关系必须要和谐共处，这样才更有利于和谐社会的构建。

（三）基层群众自治制度

最低的行政机关：城市街道办
农村：乡政府

城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由村（居）民选举。居民委员会、村民委员会同基层政权的相互关系由法律规定。

居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会，办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议。

【解析】基层群众自治制度：四川在该部分考查较为简单，掌握基础常识即可。城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。

1.村委会、居委会的性质：基层群众性自治组织，不是国家机关、基层政权，只是老百姓自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基层群众性自治组织。

2.产生方式：居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由村（居）民

选举产生的，不是国家机关指定或委派的。如果直接笼统说“居委会、村委会的成员是由居民选举”表述正确，是宪法原文，可以理解为村民是本地的居民，所以没有必要和宪法较劲，宪法如此表述，就说明这个表述可以通用，讲义中使用的表述更加严谨。做题时结合题干设问综合判断即可。

3.居民委员会、村民委员会同基层政权的关系：指导关系，不是“领导关系”，比如乡政府对村委会不是领导，乡政府是政府序列、国家机关序列，村/居委会是自治组织，二者序列不同，则不能用“领导”，只能用“指导”。

4.居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会，办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议。比如小两口闹矛盾或街坊邻里打架了，村/居委会可以负责进行调解；再如有一些社会治安的问题，村委会可以下设社会治安保卫队，这种保卫队可以负责巡逻工作，保护本地区的安全；包括人民群众有意见和想法，也可以向人民政府反馈。为了履行这些职能，可以设置相应的委员会，只需要理解与老百姓日常生活息息相关的问题，村、居委员会可以设一些下设委员会。

三、选举制度

普遍性原则	中国公民、年满 18 周岁、未被剥夺政治权利	
平等性原则	形式平等	每一选民在一次选举中只有一个投票权
	实质平等	实行同票同权原则，在各级人大代表中每一代表所代表的城乡人口数相同，以及保证各地区、各民族、各方面都有适当数量代表
直接选举和间接选举并用原则	不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。直接选举由选举委员会主持　县乡两级直接选	
	全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会间接选出，选出的代表受原选举单位监督，对原选举单位负责。间接选举由本级人大常委会主持　省市全国间接选	
秘密投票原则	①无记名投票 ②选举人对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他任何选民，也可以弃权	

【解析】选举制度（重点）：主要选举人大代表。

1.普遍性原则：中国公民、年满 18 周岁、未被剥夺政治权利。

（1）一个人符合选举的三个基本条件，一律可以享有选举权和被选举权，这三个条件缺一不可。有的人可能觉得自己从来没有行使过选举权，这是理论和实践的区别，一般是每五年选举一次，有可能在选举期间正好不在家就刚好错过了，比如上大学时不在本地或不在本地工作，当地没有通知到本人是有可能的，但是理论上来说只要一个人符合这三个基本条件，一律享有选举权和被选举权。

（2）易错点：

①精神病人：有选举权和被选举区。如果精神病人疯疯傻傻，病还没有治好，则暂时不行使，也就是暂时不会列入选民名单。

②犯罪分子：分情况讨论。

a.被剥夺政治权利：没有选举权和被选举权。

b.未被剥夺政治权利：可以享有选举权和被选举权。

2.平等性原则：以了解为主。

（1）形式平等：每一选民在一次选举中只有一个投票权，即一人一票，不管是官二代、富二代还是普通百姓，所有人都是平等的，在一次选举中只能投一票。

（2）实质平等：分为两个方面。

①实行同票同权原则，保证农村和城市是平等的，假设农村是 100 个人选出一个代表，城市也是 100 个人选出一个代表，保证农村和城市的同票同权；

②保证各个地方、各个民族、各行各业都有适当数量的代表，即保证代表的广泛性，各行各业、各个民族、各个地区都有人，才能更广泛的代表民意，为百姓发声。

3.直接选举和间接选举并用原则：

（1）直接选举指的是由选民投票选代表，比如普通老百姓投票选代表；间接选举指的是下一级的人大投票选出上一级代表，比如成都市人大代表拥有间接选举的权利，可以在成都市开人大会的时候投票选出四川省的人大代表，代表选代表的场合就是间接选举。做题时直接给出地名能够对应清楚即可。

①县乡两级直接选：在县一级、乡一级（比较基层的地方），由选民直接投票选代表。比如武侯区是成都市下辖区，武侯区人大代表由直接选举选出。

②省市全国间接选：在省、市、全国（级别高一点的地方），由下一级人大投票选出代表。比如四川省人大代表（省一级）是间接选举产生的。

（2）主持选举活动：做题时结合级别能够区分即可。

①直接选举：专门设置选举委员会，因为直接选举时人比较多，毕竟县里或乡里所有人都可能来投票，人多事杂需要专门设置机构负责主持选举活动。选举委员会可以划分选区、公布选民名单、把流动的投票箱放到各个地方等。

②间接选举：由同级人大常委会统筹协调主持事宜。如果当上了省、市、全国的人大代表，参会的积极性比较高，没有必要额外设置选举委员会，直接由同级人常负责统筹协调主持的事宜即可。

4.秘密投票原则：

（1）无记名投票：假设要选某人当人大代表，只需要把该人的名字写到选票上即可，不需要写自己的名字。

（2）选举人对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他任何选民，也可以弃权。可以另选他人，即候选人名单中没有的人，但是另选他人最后能当选的几率较低。

【当选要求】

（一）直接选举中双过半：

1.全体选民过半数（大于 1/2）到场，选举有效

2.到场选民过半数（大于 1/2）同意，候选人当选

例题：一共有选民 100 人。

1.至少多少人到场，选举有效？

2.到场的人中至少多少人同意，候选人可以当选？

（二）间接选举单过半：全体代表过半数同意，候选人当选

例题：一共代表 1000 人。

问：至少多少人同意，候选人可以当选？

【解析】当选要求：投票的时候可以投赞成或反对票，甚至还可以弃权，作为一个候选人，当选条件需要区分。

1.直接选举中双过半：

（1）全体选民过半数（大于 1/2）到场，选举活动有效。

（2）到场选民过半数（大于 1/2）同意，候选人当选。

（3）例题：一共有选民 100 人。

①至少多少人到场，选举有效：51 人。大于 1/2，要过半数才可以，所以至少要有 51 个人到场，选举才能有效。

②到场的人中至少多少人同意，候选人可以当选：到场的人如果刚好 51 人，至少有 26 人投同意票，候选人才能当选。

2.间接选举单过半：

（1）全体代表过半数同意，候选人就可以当选。

（2）例题：一共代表 1000 人，至少多少人同意，候选人可以当选。至少有 501 人投同意票，候选人才能够当选。“过半数”需要大于 1/2 才可以。

知识链接

1.人大代表当选

当选民直接选举人民代表大会代表时，选区全体选民的过半数参加投票，选举有效。代表候选人获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。

县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人获得全体代表过半数的选票时，始得当选。

2.公民不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的人民代表大会代表。

【解析】限制问题：人大代表区域限制问题。公民不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的人民代表大会代表。

1.比如是成都市人大代表，不能同时担任湖北省人大代表，既然甲是成都市的人大代表，说明甲要常驻成都市，要为成都市老百姓们发生，湖北人民的水深火热甲不知道，所以此时二者不能兼得。

2.但如果甲是成都市人大代表，也是四川省人大代表是可以的，因为二者有隶属关系，四川省可以管辖成都市，甲在成都市区域，也就在四川省的区域内，可以密切联系这二者的群体。

3.“以上”“以下”包含本数，3 个、4 个都属于“2 个以上”。

四、特别行政区制度

特别行政区享有高度自治权。包括：

1.行政管理权。除国防、外交以及其他根据基本法应当由中央人民政府处理的行政事务外，特别行政区有权依照基本法的规定，自行处理有关经济、财政、金融、贸易、工商业、土地、教育、文化等方面的行政事务。

2.立法权。特别行政区立法机关制定的法律须报全国人大常委会备案，备案不影响该法律的生效。

为什么不是给人大报备，因为人家可能闭会了你去什么地方查找

3.独立的司法权和终审权。特别行政区法院独立进行审判，不受任何干涉；终审权属于特别行政区的终审法院，其判决为最终判决。

【解析】特别行政区制度：

1.特别行政区包括香港、澳门，台湾目前官方说法是台湾省，还不属于特别行政区的范畴，香港和澳门才是拥有高度自治权的特别行政区。

2.特别行政区享有高度自治权：反向记忆，外交、国防这两项权利香港和澳门不能享有，是由中央牢牢抓在手上的权利，其他的原则上一般都可以享有。

（1）行政管理权：经济、财政、金融、贸易、工商业、土地、教育、文化等方面行政事务都可以享有；包括香港、澳门可以独立发行货币，可以自行处理相关税收。

（2）立法权：特别行政区立法机关制定的法律须报全国人大常委会备案，备案不影响该法律的生效。

①特别行政区享有立法方面的权限，但是立法在制定出来之后需要报给全国人常，这个备案不是批准，不能表述为“香港、澳门的法律需要经过全国人常批准”，备案的意思是事后告知。

②全国人常的备案审查权：全国人常在经过备案审查后如果发现法律法规有问题，会将相应法律发回去（发回就失效了），全国人常有审查的权限，但并不是批准权。

（3）独立的司法权和终审权：特别行政区法院独立进行审判，不受任何干涉；终审权属于特别行政区的终审法院，其判决为最终判决。如在 TVB 港剧中，法官、律师等都会戴假的发套，它们所施行的司法制度与大陆有一定差异，可能沿用的是英美法系，在香港和澳门如果发生刑事案件，不需要拿到北京的最高人民法院终审，香港和澳门可以拥有独立的司法权和终审权。

五、自然资源所有权制度

专属于国家	根据《宪法》和《民法典》的有关规定，矿藏、水流、海域、无居民海岛、城市的土地、无线电频谱资源、国防资产属于国家所有
专属于集体	宅基地、自留山、自留地专属于集体所有
既可属于国家也可属于集体	森林、草原、荒地、滩涂、山岭等自然资源属于国家所有，由法律规定属于集体所有的，属于集体所有
	农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有

专属国家：荒岛海域没 wifi，水军守城把矿开

【解析】自然资源所有权制度：主要研究我国山川、湖泊、土地等资源归谁所有。在我国，自然资源要么归国家所有（归全民所有），要么归集体所有（比如一个村里有 100 个村民，村里的宅基地就是这 100 个村民所共有的）。我国是公有制国家，这些自然资源（土地、草原等）不可能归个人所有。

1.专属于国家（重点）：根据《宪法》和《民法典》的有关规定，矿藏、水流、海域、无居民海岛、城市的土地、无线电频谱资源、国防资产属于国家所有（7 类），

（1）口诀：荒岛海域没 wifi，水军守城把矿开。可以联想记忆：某人不幸流落到荒岛，周围都是大海，没有手机连不上 wifi 非常焦灼，所以水军把城守好、把矿开了，开矿连 wifi。

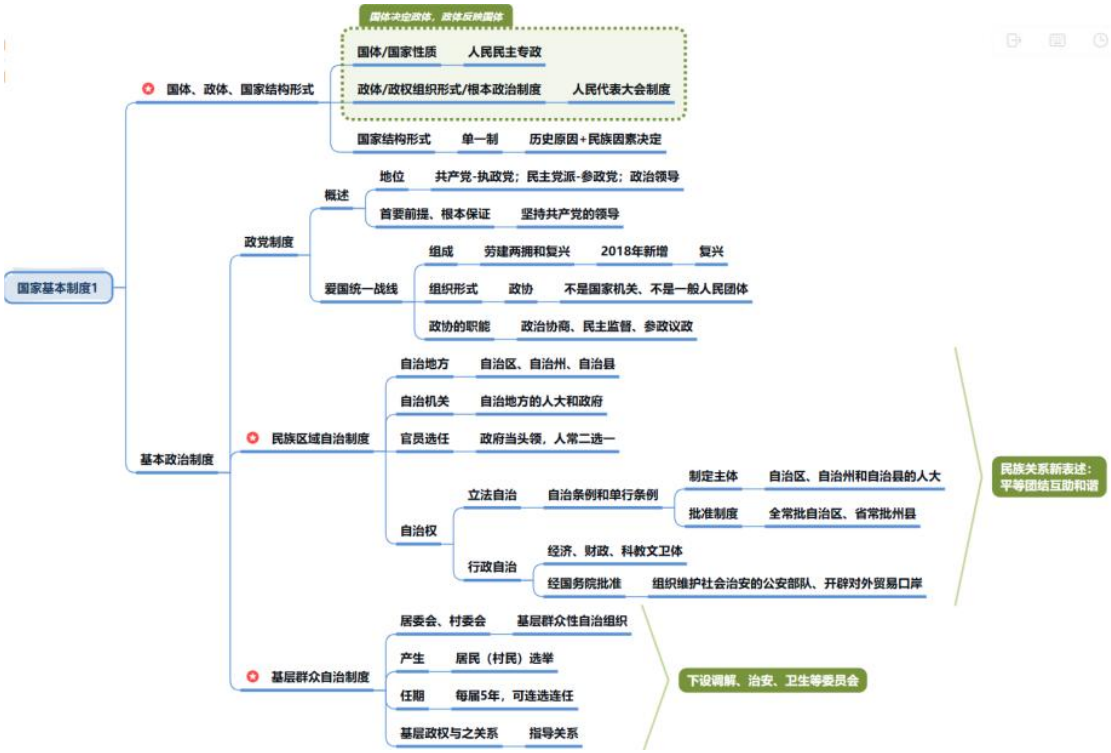
（2）另一种记忆方法：只要是比较珍惜、珍贵的资源，一般是专属国家所有的，如矿、水是生命之源、城市的土地寸土寸金。

2.专属于集体（重点）：宅基地（比如在农村有二层或三层小楼，就是用宅基地盖的）、自留山、自留地（家门口留一小片山或地，可以搞农副产品，比如可以种橘子、种柚子等）专属于集体所有。口诀“宅自自”，都是与农民生产生活密不可分的资源，所以专属集体所有。

3.国家、集体都可以享有，不需要区分记忆：

（1）森林、草原、荒地、滩涂、山岭等自然资源属于国家所有，由法律规定属于集体所有的，属于集体所有。

（2）农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有。



【注意】国家基本制度：

1.国体、政体、国家结构形式：掌握对应关系即可。国体决定政体，政体反映国体。

（1）国体/国家性质：人民民主专政，“国专”。

（2）政体/政权组织形式/根本政治制度：人民代表大会制度，“政代”。

（3）国家结构形式：单一制。

2.基本政治制度：

（1）政党制度：

①概述：共产党是执政党；民主党派是参政党；共产党对民主党派是政治领导，不能换为“组织领导/绝对领导”；多党合作的首要前提、根本保证是坚持共产党的领导。

②爱国统一战线：

a.组成：劳建两拥和复兴。2018 年新增，重点是“复兴”。

b.组织形式：政协，不是国家机关。

c.政协的职能：政治协商（对国家大政方针进行讨论）、民主监督（针对国家机关进行监督）、参政议政（针对老百姓普遍关心的问题进行调查研究、提出提案）。

（2）民族区域自治制度：

①自治地方：自治区、自治州、自治县；不包括民族乡。

②自治机关：自治地方的人大和政府；不包括法院、检察院、监察委。

③官员选任：政府当头领，人常二选一。行政一把手必须是本民族的，主任、副主任其中之一是本地公民即可。

④自治权：

a.立法自治：自治区、州、县的人大制定自治条例、单行条例；全人常批自治区，省常批州县。

b.行政自治：公安部队、对外贸易口岸一定要经过国务院的批准。

⑤民族关系新表述：平等团结互助和谐，新增“和谐”，2018 年写入宪法。

（3）基层群众自治制度：下设各种委员会，与村委会、居委会干的工作密不可分，主要进行公共服务。

①居委会、村委会性质：基层群众性自治组织，不是国家机关。

②产生：村民（居民）选举产生，不能由政府指定、委派或撤换。

③任期：每届 5 年，可连选连任，没有届数限制。每隔五年进行一次换届，换届就进行重新选举，上一届的人大代表中，如果能力特别强、人民愿意选举就可以连任；如果能力不行，密切联系群众做得不到位，人民会将其换下去。

④基层政权与之关系：比如村委会、居委会与乡政府之间的关系是指导关系。

【注意】

1.选举制度：

（1）基本原则：

①普遍性（重点）：中国公民、年满 18 周岁、未被剥夺政治权利的人，享有选举权和被选举权。

②平等性：一人一票，同票同权。

③直间并用（重点）：

a.县乡两级直接选：县乡两级直接选，人比较多，专门设置选举委员会负责选举相应事宜。

b.省市全国间接选：省市全国间接选举方式，同级人常统筹主持。

④秘密投票：无记名。

（2）选举程序：

①当选（重点）：直接选举双过半、间接选举全体过半。可能结合实际数字

考查。

②不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的代表。

2.特别行政区制度：

（1）高度自治权：行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

（2）除外（重点）：香港和澳门没有国防权、外交权。

3.自然资源所有权制度：

（1）专属国家：7 类都是最为珍贵的资源，口诀“荒岛海域没 wifi，水军守城把矿开”。

（2）专属集体：自留山、自留地、宅基地，口诀“宅自自”。

（3）既可归国家，也可归集体：

①城市郊区和农村的土地：除法律规定属于国家的以外，属于集体。

②森、山、草、荒、滩：属于国家，法律规定属于集体所有的属于集体。

【试题演练】

1.（多选）下列选项中，正确反映我国人民民主专政与人民代表大会制度的关系的是（　　）。

A.前者是国体，后者是政体

B.前者是国家性质，后者是国家权力

C.前者决定后者，后者体现前者

D.前者是国家权力机关，后者是国家管理权力

【解析】1.A 项：口诀“国专”“政代”，当选。B 项：前半句正确；但是人大制度是制度，国家一切权力属于人民，不能说制度是一个权力，排除。C 项：

国体决定政体、政体反映国体，当选。D 项：人民民主专政是一个制度，不能说是权力机关，我国的权力机关是全国人大及地方各级人大机关，排除。【选 AC】

2.(2022 四川成都·单选)关于我国的基本政治制度，下列说法错误的是(　　)。

A.监察机关不需要接受人民代表大会的监督

B.我国是人民民主专政的社会主义国家

C.爱国统一战线的组织形式是中国人民政治协商会议

D.我国国家机构实行民主集中制的原则

【解析】2.选非题。A 项：监察机关需要接受人大的监督，其他机关都是由人大产生、对人大负责、受人大监督，所有国家机关都要受人大监督，当选。B 项：表述正确，是我国的国家性质、根本制度，排除。C 项：中国人民政治协商会议是政协的全称，排除。D 项：表述正确，排除。【选 A】

3.（2023 四川雅安·单选）根据《中华人民共和国宪法》，下列享有选举权和被选举权的是（　　）。

A.张三，因间谍罪被判处无期徒刑的中国人

B.小豪，正在读高中的 16 周岁中国籍学生

C.王五，任职于高校的 28 周岁中国籍教师

D.小烈，在中国生活了 20 年的外籍华人

【解析】3.A 项：间谍罪是通敌卖国的，这种人不能享有选举权和被选举权，属于危害国家安全类的犯罪，应当被剥夺政治权利；在我国，判了无期徒刑和死刑的人，应当被剥夺政治权利终身，所以张三没有选举权，排除。

B 项：16 周岁年龄不符合，没有选举权和被选举权，排除。

C 项：说明是中国公民、年满 18 周岁，没有说被剥夺政治权利，所以有选举权和被选举权，当选。

D 项：外籍华人说明不是中国人，比如美籍华人的意思是美国公民，只不过流着中国人的血或以前是中国人，但现在不是了，排除。【选 C】

4.（2023 四川成都·多选）下列关于民族区域自治制度的说法正确的有（　　）。

A.民族自治地方包括自治区、自治州和自治县，不包括民族乡 √

B.民族自治州的人大常委会不是自治机关 √

? C.民族自治机关不可以组织本地方的公安部队

D.民族自治地方的自治机关，在执行职务时可以使用当地通用语言文字 √

【解析】4.B 项：自治机关只有自治地方的人大和政府，人常不是自治机关，当选。C 项：可以组织，但是要提前报批，只需要经过国务院的批准，就可以组织维护社会治安的公安部队，排除。D 项：这是保护少数民族文化的做法，当选。【选 ABD】

5.（2023 四川省属·单选）根据我国《宪法》规定，下列说法错误的是（　　）。

A.居民委员会是基层群众性自治组织

B.居民委员会的主任由居民选举产生，副主任、委员则由主任任命

C.村民委员会设人民调解委员会，负责调解民间纠纷

D.村民委员会可以向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议

【解析】5.选非题。B 项：副主任委员也是居民选举的，当选。A 项：表述

正确，是定位、性质，排除。C 项：可以调解居民纠纷，排除。D 项：表述正确，排除。【选 B】

6.（2021 四川凉山·单选）民族区域自治制度、特别行政区制度是我国宪法制度中具有自身特色的两项制度。下列对这两项制度的表述不正确的是（　　）。

A.民族自治地方包括自治区、自治州、自治县

B.自治区可以制定自治条例和单行条例，报全国人大常委会批准后生效

C.特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命

D.特别行政区的高度自治权，包括立法权、行政管理权、独立的司法权和终审权、独立的外交权

【解析】6.选非题。

D 项：特别行政区没有国防、外交权，国防、外交权是中央享有的，当选。

A 项：表述正确，排除。

B 项：可以制定，但是要报全人常批准，口诀“全常批自治区”，排除。

C 项：结合实际情况来看，比如现任澳门特首岑浩辉由当地选举，选出来后来中央由国务院给其颁发特首任命书，才能名正言顺上岗，因为行政长官是行政系统的，属于政府的范畴，所以由中央人民政府国务院任命，排除。【选 D】

7.（2024 四川选调·单选）根据我国宪法，下列说法错误的是（　　）。

A.M 县的人民代表大会代表采取直接选举的办法产生

B.L 市人民检察院对 L 市人民代表大会和上级人民检察院负责

C.王某被判处有期徒刑 1 年，服刑期间依法享有选举权和被选举权

D.赵某的宅基地和自留地，属于赵某个人所有

【解析】7.选非题。

D 项：宅基地和自留地属于国家的自然资源，自然资源不能归个人所有，专属于集体所有，当选。

A 项：表述正确，县乡两级直接选，排除。

B 项：表述正确，同级检察院需要对同级人大负责，是人大制度的内涵，即其他机关由人大产生、对人大负责；我国是单一制国家，单一制的国家下级要服从上级，检察院上下级是领导关系，是双重领导的体制，表述正确，排除。

C 项：没有提到被剥夺政治权利，所以服刑期间依法可以享有选举权和被选举权，排除。【选 D】

8.（2021 四川宜宾·多选）根据我国宪法规定，下列自然资源不能属于集体所有的有（　　）。

A.森林　　B.矿产

C.山岭　　D.水流

【解析】8.选非题。“不能属于集体所有”的意思是“专属国家所有”，矿、水很珍贵，专属国家所有；森林、山岭既可以归国家、也可以归集体。【选 BD】

9.（2021 四川巴中·判断）中国人民政治协商会议是中国共产党领导的多党合作和政治协商的一种重要形式和重要机构。（　　）

【解析】9.只要不说政协是国家机关，一般表述是正确的，如“重要组织形式、重要形式、重要机构”等表述都可以。【选√】

10.（2025 四川省属・判断）我国中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。（　　）

【解析】10.【选√】

遇见不一样的自己

Be your better self